وقسم للخاصة : وهو ما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة أو فيه سنة غير متواترة، ويجعل ذلك العلم هو مجال عمل أهل الاجتهاد.. وأنه فرض كفاية على المسلمين.

لكنه يصبح فرض عين على من تعين عليهم عملاً بقوله تعالى :

(وما كان المؤمنون لينفروا كافة.. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)□□□التوبة